"(א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס אם התמורה שבשלה ניתנה חשבונית המס היא תשלום שהוחלט שנתינתו מהווה הפרה לפי חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018[16], ובשל ההפרה כאמור הוטל עיצום כספי לפי סעיף 9 לאותו חוק, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של המנהל כי בגין העסקה שולם מס כדין; התקבל ערעור שהוגש לבית המשפט על החלטה להטיל עיצום כספי כאמור, יוחזר המס ששולם ביתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 93 מיום תשלומו עד יום החזרתו.";

(2) בסעיף 47(א2), בסופו יבוא:

"(4) עוסק מורשה רשאי לבקש מהמנהל להקצות מספר לחשבונית מס גם לאחר הוצאת החשבונית, אולם אין בכך כדי לשנות מהמועד הקבוע בסעיף 38(א)."

סימן ד' – תחילה ותחולה

16. (א) תחילתו של סימן זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) (להלן – יום התחילה), והוא יחול על תשלומים והוצאות ששולמו ביום התחילה ואילך.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 32(18) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו בחוק זה, ביום ז' באב התשפ"ה (1 באוגוסט 2025), והוא יחול על הוצאות ששולמו באותו מועד ואילך.

סימן ה': שינוי מודל החשבוניות הפיקטיביות

תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024)

17. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג–2023[17] (בסימן זה – חוק ההתייעלות הכלכלית), בסעיף 38, המתקן את חוק מס ערך מוסף –

(1) בכותרת השוליים, במקום "הוראת שעה – מס' 63" יבוא "מס' 63 והוראת שעה";

(2) בסעיף קטן (א), במקום הרישה יבוא "בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975[18] (בסימן זה – חוק מס ערך מוסף)", בכל מקום, במקום "לא ייקרא" יבוא "יימחק", במקום "לא תיקרא" יבוא "תימחק", ובמקום "לא ייקראו" יבוא "יימחקו";

(3) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (2), במקום "עד יום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026)" יבוא "עד יום ט"ו בסיוון התשפ"ו (31 במאי 2026)" ובמקום "15,000" יבוא "10,000";

(ב) פסקה (3) – תימחק.

סימן ה' – תחולה

18. סעיף 38 לחוק ההתייעלות הכלכלית, כנוסחו בחוק זה, יחול על חשבוניות מס שהוצאו מיום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) ואילך; לעניין זה, "חשבונית מס" – כהגדרתה בסעיף 47 לחוק מס ערך מוסף.

פרק ה': ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 256

19. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[19] (בפרק זה – חוק הביטוח הלאומי) –

(1) בסעיף 32(א) –

(א) בפסקה (9), במקום "47.60 אחוזים" יבוא "44.57 אחוזים";

(ב) בפסקה (10), במקום "59.87 אחוזים" יבוא "55.40 אחוזים";

---

[16] ס"ח התשע"ח, עמ' 428.

[17] ס"ח התשפ"ג, עמ' 148.

[18] ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

[19] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ה, עמ' 342.

(ג) בפסקה (11), המילה "ואילך" – תימחק, ובמקום "61.38 אחוזים" יבוא "56.47 אחוזים";

(ד) אחרי פסקה (11) יבוא:

"(12) בשנת 2029 ואילך – 56.52 אחוזים.";

(2) בסעיף 334(א), אחרי ההגדרה "מועד תשלום" יבוא:

""מדרגת גבייה מופחתת" – סכום של 7,522 שקלים חדשים, כשהוא מעודכן ב־1 בינואר של כל שנה כלהלן:

(1) בשנים 2026 עד 2028 – לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה הקודמת;

(2) משנת 2029 ואילך – לפי שיעור עליית השכר הממוצע, המעודכן ב־1 בינואר, לעומת השכר הממוצע ב־1 בינואר של השנה הקודמת.";

(3) בסעיף 341, במקום "60% מהשכר הממוצע" יבוא "מדרגת הגבייה המופחתת";

(4) בסעיף 342, בכל מקום, במקום "60% מהשכר הממוצע" יבוא "מדרגת הגבייה המופחתת", ובמקום "מ־60% מהשכר הממוצע" יבוא "ממדרגת הגבייה המופחתת";

(5) בסעיף 345ב(ה), בכל מקום, במקום "60% מהשכר הממוצע" יבוא "מדרגת הגבייה המופחתת", ובמקום "מ־60% מהשכר הממוצע" יבוא "ממדרגת הגבייה המופחתת";

(6) בלוח י', בכל מקום, במקום "60% מהשכר הממוצע" יבוא "מדרגת הגבייה המופחתת כהגדרתה בסעיף 334(א)".

תיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 252 והוראת שעה)

20. בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 252 והוראת שעה), התשפ"ה–2025[20], בסעיף 7 –

(1) בסעיף קטן (א)(3)(א), בטור ג' ללוח י', המובא בו, במקום "0.17" יבוא "0.16";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), במקום "47.74 אחוזים" יבוא "44.26 אחוזים";

(ב) בפסקה (2), במקום "49.27 אחוזים" יבוא "45.39 אחוזים".

פרק ה' – תחילה

21. תחילתו של פרק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

פרק ו': שינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית לנושאי משרה ברשויות השלטון וברשויות המקומיות

תיקון חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון – מס' 7

22. בחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט–1969[21], אחרי סעיף 21ב יבוא:

"עדכון המשכורת הקובעת לעניין זכאי לפנסיה תקציבית

21ג. (א) בסעיף זה –

"החלטת הגמלאות", לגבי נושא משרה פלוני – החלטה שהתקבלה לפי סעיף 1 לגבי אותו סוג של משרה שבה כיהן;

"זכאי לפנסיה תקציבית" – נושא משרה הזכאי לקצבה לפי החלטת הגמלאות, ולאחר פטירתו של נושא המשרה, בין שנפטר במהלך כהונתו ובין שנפטר לאחר מכן – שאירו של נושא המשרה הזכאי לתשלום קצבה לפי החלטת הגמלאות;

[20] ס"ח התשפ"ה, עמ' 176.

[21] ס"ח התשכ"ט, עמ' 98; התשע"ה, עמ' 251.